МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 09 дугаар сарын 04 №06/46 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ 425 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА, ДЭД ХУРАНДАА М.БАТБАЯР ТАНАА

Комисс Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Албадан хөдөлмөрийг хориглох" тухай 29, 105 дугаар конвенц болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжид заасан хөдөлмөрлөх эрх, эрүү шүүлтээс ангид байх болон бусад эрхийн хэрэгжилт хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж буй эсэхийг газар дээр нь шалгаж, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 425 дугаар нээлттэй хорих ангид Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2023 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдөр хяналт шалгалт зохион байгуулсан.

Хяналт шалгалтыг тус хорих ангийн үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах, үзлэг хийх, хоригдогч нартай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, албан тушаалтнаас тайлбар авах, холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтад "эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, ... хамгаалуулах эрхтэй", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 198 дугаар зүйлийн 198.3 дахь хэсэгт "...Нээлттэй хорих ангийн энгийн зэрэглэлд ял эдэлж байгаа хоригдол 30 хоногт нэг удаа удаан хугацааны уулзалт хийж болох...", мөн зүйлийн 198.4-д "...Нээлттэй хорих ангийн тусгай зэрэглэлд ял эдэлж байгаа хоригдол 7 хоногт нэг удаа түр, 45 хоногт нэг удаа удаан хугацааны уулзалт хийж, 7 хоногт нэг удаа илгээмж авч, нэг удаа утсаар ярьж болох бөгөөд захидал илгээх тоог хязгаарлахгүй", мөн хуулийн 231 дүгээр зүйлийн 231.1 дэх хэсэгт "Хоригдлыг эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан байр, ахуйн нөхцөл, ... хангана", мөн хуулийн 234 дүгээр зүйлийн 234.1 дэх хэсэгт "...удаан хугацаагаар уулзалт хийхэд биечилсэн хяналт тавих боломж бүхий зориулалтын уулзалтын өрөөтэй байна" гэж, Барилгын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5 заалтад "... барилга байгууламж ашиглалтын явцад хүний эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулахгүй, галд тэсвэртэй, цахилгаан хангамж, эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй байхаар төлөвлөгдөн баригдсан байх", Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/183 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Хорих ангийн дотоод журам"-ын 17 дугаар зүйлийн 17.1-д "Удаан уулзалтын байр ор, ширээ, сандал, хүнсний зүйл хадгалах шүүгээтэй байхын зэрэгцээ хоол бэлтгэх, боловсруулах өрөөтэй байна", мөн журмын 17.3-д "Уулзалтын байрыг хүүхдийн тоглоомын өрөө, талбайгаар тохижуулна" тус тус заасан.

Хорих ангийн нөхцөл байдалтай танилцахад 2 давхар 29 хорих өрөөнд 217 хоригдол байрласан ба 1 өрөөнд 8 хоригдол байрлахаас зарим өрөөнд 9 хоригдол байрлаж байгаа нь нэг хоригдолд ноогдох талбайн хэмжээ, стандарт шаардлагыг хангахгүй байна. Түүнчлэн хоригдлын амьдрах байрны таазнаас борооны ус гоожсон, хана, таазны замаск хуйларч муудсан, хорих өрөөний шал хөндийрсөн, гэрэлтүүлэг хангалтгүй нөхцөл байдалтай байсан. Хяналт шалгалтын явцад хоригдлын амьдрах өрөөний дотор талд урсгал засвар хийж байсан.

15007017

Мөн хоригдлын удаан хугацааны уулзалтын байрны зориулалтаар 1995 онд аж ахуйн аргаар барьсан (эргэлтийн 4 өрөөтэй, хүүхдийн, гал тогооны, угаалгын тус бүр 1 өрөөтэй, хоол бэлтгэлийн өрөө, агуулах нь 2 талаасаа ордог тусдаа хаалгатай) 216м^2 талбай бүхий хорих ангийн хашааны гадна талд байрлах нэг давхар барилгыг ашиглаж байжээ.

Тус байр нь улсын комиссын магадлалаар баталгаажсан зураг төсөл, акт, холбогдох баримт бичиг байхгүй, цэвэр, бохирын усны шугамд холбогдоогүй, ариун цэврийн болон бусад өрөө тасалгаанууд агааржуулалтын системгүй, хүүхдийн өрөө нь цонхгүй учраас байгалийн гэрэл тусах боломжгүй юм. Хорих ангийн зүгээс жил бүр урсгал засвар хийдэг гэх боловч гадна талын хана элэгдэж муудсан зарим хэсэгтээ ховхорсон, дээврээс цас, бороony ус нэвчсэний улмаас өрөөнүүдийн хана, тааз хөгц мөөгөнцөр үүссэн, шалны мод хуучирч хөндийрсөн, цахилгааны утас нь зарим хэсэгтээ шалбарсан, хүн амьдрах наад захын хэрэгцээ шаардлагад нийцэхгүй, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилт хангагдах боломжгүй нөхцөл байдалд байсан бөгөөд 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 23-нд шилжих шөнө уг байранд хүн амины хэрэг гарсантай холбоотойгоор ашиглалтыг зогсоосон байна.

Тус байрны талаар Говьсүмбэр аймгийн Прокурорын газрын 2023 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1/611 дугаартай Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгын талаарх албан бичиг, Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын улсын байцаагчийн 2023 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 02-00/061/08 дугаартай актаар цаашид удаан хугацааны эргэлт уулзалтын байрыг дахин ашиглах боломжгүй байна гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байна.

Хяналт шалгалтын үед ангийн алба хаагчдын албан өрөө байрлаж байсан тус хорих ангийн шалган нэвтрүүлэх байрны хажуугийн нэг давхар барилгад засвар хийж "хоригдлын удаан хугацааны уулзалтын байр"-ын зориулалтаар ашиглахаар шийдвэрлэсэнтэй танилцсан ба уг барилгын амралтын өрөө, гал тогооны өрөө, хүүхдийн тоглоомын хэсэг нь стандартын шаардлагад бүрэн нийцээгүй байдалтай байсан.

Цаашид шинээр ашиглалтад оруулсан удаан хугацааны уулзалтын байрны тохижилт, үйлчилгээг стандартад нийцүүлэн сайжруулах, хуучин ашиглаж байсан уулзалтын байрны барилгыг ямар ч тохиолдолд урт болон богино хугацаагаар хүн амьдрах зориулалтаар ашиглахгүй байх шаардлагатай.

2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 225, 256 дугаар зүйл, Эрүүгийн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.12 дах хэсэг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/165 дугаар тушаалаар батлагдсан "Арга зүйн зөвлөлийн ажиллах журам"-д заасны дагуу хугацаанаас өмнө тэнсэн суллаж, хяналт тогтоолгож, хорих ангиас суллах асуудлаар тус анги 2023 оны 08 дугаар сарын байдлаар ангийн арга зүйн зөвлөл 8 удаа хуралдаж нэр бүхий 206 хоригдлын материалыг хэлэлцэж шаардлага хангасан гэж үзэж 157 хоригдлын материалыг аймгийн Прокурорын газарт хянуулахаар хүргүүлсэн байна. Үүнээс 50 хувь буюу 103 хоригдлын материалыг "...хоригдлыг олон удаагийн ял шийтгэлтэй, засарч хүмүүжээгүй, ял эдлэх хугацаанд зан байдлаараа нийтэд аюулгүй болсон гэж үзэх боломжгүй, тус хорих ангиас зохион байгуулсан сургалт, нийгэмшүүлэх ажилд хамрагдаж байгаа ч үйлдсэн гэмт хэргийн хор уршгийн талаар хангалттай ойлголт, мэдлэгтэй болсон, цаашид дахин ийм төрлийн гэмт хэргийг үйлдэхгүй болохыг зан байдлаараа харуулж, нийтэд аюулгүй болсон гэж үзэх баримт материал хангалтгүй байна" гэх зэрэг үндэслэлээр прокуророос буцаагдаж, 54 хоригдол буюу 26.2 хувь нь хугацаанаас өмнө тэнсэн суллагдсан байна.

Хоригдлуудтай хийсэн ярилцлагаас үзэхэд хорих ял эдлэхээс хугацаанаас өмнө тэнсэн суллаж, хяналт тогтоох асуудалд санаа зовнилтой, суллагдана гэсэн итгэл үнэмшил багатай байдаг нь ажиглагдсан. Тиймээс хорих ангийн арга зүйн зөвлөлөөр хэлэлцэж хорих ял эдлэхээс хугацаанаас өмнө тэнссэн суллаж, хяналт тогтоох шаардлага хангаагүй гэж шийдвэрлэсэн тохиолдол бүрийн үндэслэл, шалгуурыг хоригдол нэг бүрд тайлбарлаж, холбогдох материалыг хувийн хэрэгт хавсаргаж байх ажлыг чанаржуулах нь зүйтэй.

3. Монгол Улсын Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын 2017 оны "Жишиг норм шинэчлэн тогтоох тухай" А/247, А/167, А/303 тоот хамтарсан тушаалаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаа хаагчийн ажлын ачааллын жишиг нормативыг баталсан байна. Тус нормативд заагдсан орон тооны нөхөн хангалтыг хийгээгүйгээс шалтгаалан албаа хаагчдын ажлын ачаалал ихсэж, тэдний аюулгүй байдалд эрсдэл учирч болзошгүй нөхцөл байдлыг үүсгээд байна. Тухайлбал, Харуул хамгаалалтын ахлах байцаагч, Гадна хамгаалалтын байцаагч ээлж тус бүрд 1, Дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан ээлж тус бүрд 1, Албаны тогооч 1 орон тоо батлагдаагүй, батлагдсан орон тоонд заагдсан хамгаалалтын ажилтан 11, сувилагч 2, төлөөлөгч 1 томилогдоогүй байна.

4. Тус ангид 2023 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар 217 хоригдол ял эдэлж байгаагаас 154 хоригдлыг ажлын байраар ханган хөдөлмөр эрхлүүлж байна. Үүнд: Аймгийн Прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хорих ял эдлүүлэх албаны зөвшөөрлийг үндэслэн Хорих ангийн малын хэсэгт туслах малчнаар 1 хоригдол, ангийн байрлалд үйл ажиллагаа явуулж буй хөнгөн блок үйлдвэрт 5 хоригдол, аж ахуйн үйлчилгээ буюу алба хаагчийн гал тогоонд туслах тогоочоор 2 хоригдол, захиргааны байрны цэвэрлэгч 1 хоригдол, худгийн ус түгээгч 1 хоригдол, ногоон зоорь, хоригдлын нэг загварын хувцас угаах ажилд 2 хоригдол, гадна аж ахуйн талбай цэвэрлэгчээр 4 хоригдол, хоригдлын байрны талбайн цэвэрлэгчээр 4 хоригдол, гадна хүлэмж арчилгаа усалгааны ажилд 10 хоригдол, сантехник болон цахилгаанчны туслах 4 хоригдол, хорих ангийн үйлдвэрийн хэсэгт 48 хоригдол, хоригдлын гал тогоонд 18 хоригдол, хоригдлын байр, эмнэлэг, номын сан, сургалтын байр, талхны байр, дугуйлангийн байр, спорт заал, өргөтгөлийн байр, шалган нэвтрүүлэх байрны цэвэрлэгчээр нийт 40 хоригдол, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/270 дугаар тушаалыг үндэслэн шарилж устгах ажилд 14 хоригдол нийт 154 хоригдол хөдөлмөрт хамрагдаж байгаа бөгөөд хорих ангид ял эдэлж байгаа 217 хоригдлоос 71 хувийг ажлын байраар ханган байна. Хорих ангид ял эдэлж байгаа хоригдлуудыг ажлын байраар хангаж, тэдгээрийг ажилд хандах хандлага, биеэ авч явах байдал, хоригдол хоорондын харилцаа, албаа хаагчтай харилцаж байгаа харилцаа, ажлын бүтээмж зэргээс хамаарч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/165 дугаар тушаалаар батлагдсан "Арга зүйн зөвлөлийн ажиллах журам"-ын дагуу 10 хүртэлх шагналын хоног олгож байгаа ч хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал хангалтгүй байна.

Цаашид нээлттэй хорих ангийн онцлогийг харгалзан хоригдол бүр хөдөлмөр эрхлэх, шагналын хоног тооцуулах, аль болох эрт суллагдаж нийгэмд дасан зохицоход нь дэмжлэг үзүүлэх үүднээс ажлын байрыг нэмэгдүүлэх талаар бодитой арга хэмжээ авах шаардлагатай.

5. Гэр бүлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Энэ хуулийн 9.1-д заасан харшлах шалтгаангүй бол 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёр буюу Монгол Улсын иргэн нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй харилцан зөвшөөрөлцсөнөөр Монгол Улсад гэрлэж болно", Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь заалтад "Монгол Улсын иргэний үнэмлэх нь Монгол Улсын иргэнийг гэрчлэх бичиг баримт байх бөгөөд түүнийг авах хүртэл 16-аас доош насны иргэний хувьд иргэний бүртгэлийн дугаартай төрсний гэрчилгээ байна" гэж заасны дагуу, сайн дурын үндсэн дээр гэрлэгчдийн хүсэлтийг хүлээн авч Говьсүмбэр аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран хорих ангийн байранд үйлчилгээ үзүүлж 2022 онд нийт 9 гэр бүл, 2023 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар нийт 3 гэр бүл, сүүлийн 2 жилд нийт 12 гэрлэлтийг бүртгэж гэрчилгээ олгосон байна. Тус хорих ангийн удаан хугацааны уулзалтын байранд гарсан хүн амины хэрэгт холбогдох материалыг судалж үзэхэд амь хохирогч хорих ангид байхдаа гэрлэлтээ батлуулсан байна.

Иймд хоригдож байх хугацаандаа гэрлэлт бүртгүүлэх, цуцлах хүсэлт гаргасан тохиолдолд гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэрлэх хүсэлт гаргасан талуудыг судлах, сургалт явуулах, сайн дурын үндсэн дээр гэрлэж байгаа эсэхийг нягтлан шалгах арга хэмжээг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах нь зүйтэй.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 425 дугаар хорих ангийн хоригдлын амьдрах байр, нийтийн эзэмшлийн талбайд засвар хийх, гэрэлтүүлгийг стандартад нийцүүлэн сайжруулах, нэг хоригдолд ноогдох талбайн хэмжээг баримтлах, энэ талаар дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд уламжлан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах;
2. Хоригдлын удаан хугацааны уулзалтын байрны тохижилт, үйлчилгээг стандартад нийцүүлэн сайжруулах, хуучин ашиглаж байсан уулзалтын байрны барилгыг ямар ч тохиолдолд урт болон богино хугацаагаар хүн амьдрах зориулалтаар ашиглахгүй байх;
3. Хорих ангийн арга зүйн зөвлөлөөс хорих ял эдлэхээс хугацаанаас өмнө тэнссэн суллаж, хяналт тогтоох шаардлага хангаагүй гэж шийдвэрлэсэн тохиолдол бүрийн үндэслэл, шалгуурыг хоригдол нэг бүрд тайлбарлаж, холбогдох материалыг хувийн хэрэгт хавсаргаж байх ажлыг чанаржуулах;
4. Хоригдол бүр хөдөлмөр эрхлэх, шагналын хоног тооцуулах, аль болох эрт суллагдаж нийгэмд дасан зохицоход нь дэмжлэг үзүүлэх үүднээс ажлын байрыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах, хөдөлмөр эрхлэлтэд тэгш хамруулах, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх бодлого баримтлан ажиллах;
5. Хорих ял эдэлж байхдаа гэрлэлт бүртгүүлэх талаар хүсэлт гаргасан хоригдол, оролцогч бусад талуудад сургалт явуулах, сайн дурын үндсэн дээр гэрлэж байгааг эсэхийг нягтлан шалгах арга хэмжээг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулсны үндсэн дээр гэрлэлтийг бүртгэх;
6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, жишиг нормативын дагуу хүний нөөцийг бүрдүүлэх.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД